

0074606-58.2014.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... depararam com a carga proveniente de roubo, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 07/10), auto de entrega (fls. 20) e laudo pericial (fls. 110/120). Pesquisas realizadas sobre a mercadoria apreendida resultaram positivas para produtos do crime anterior de roubo retro mencionado, conforme o RDOs 44/2014 e 46/2014, fls. 11/14.

Investigações policiais encetadas apuraram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0074606-58.2014.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0074606-58.2014.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Réu:

NADER RAMEZ EL KHECHEN

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

NADER RAMEZ EL KHECHEN (R.G. 55.939.837 SSP/SP) foi denunciado como incurso artigo 180, §1º e §2º, do Código Penal, porque, conforme consta da denúncia, no dia 07 de julho de 2014, na Rua Santana do Araguaia, nº 69, casa 31, Parque São Lucas, nesta cidade e Comarca de São Paulo/Capital, adquiriu, manteve em depósito e ocultou, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, coisa que deve saber ser produto de crime anterior de roubo, cometido em data de 24 de junho de 2014, na Rodovia SP 280 - Castelo Branco, altura do Km 230 - Itatinga, São Paulo, conforme RDOs nº 44/2014 e 46/2014 (fls. 11/14), consistente em carga composta por aparelhos eletroeletrônicos, no valor de R\$ 487.560,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil e quinhentos e sessenta reais), violentamente subtraída do motorista Hélio Ney Pereira Pontes, que conduzia o caminhão da empresa vítima CARGO SOFT TRANSPORTES LTDA.

Segundo apurado, em 07 de julho de 2014, policiais civis receberam informações que a carga roubada da empresa CARGO SOFT TRANSPORTES LTDA - consistente em telefones 108 (cento e oito) unidades de placas de telefone celular da marca Samsung, nº GH 82-0 6342-A; 11 (onze) computadores da marca Think Centre, modelo E-73; 21 (vinte e um) computadores da marca Think Centre, modelo Centre Edge 72; 90 (noventa) notebooks/laptops da marca Acer, nº E 1570-6 DR 414, modelo 26W E 1; 47 (quarenta e sete) notebooks/laptops da marca Think Pad 440; 15 (quinze) interfaces e porteiros,

modelo IP 700; 1 (uma) caixa contendo vários conectores/ 7 (sete) placas de comunicação modular; 21 (vinte e uma) placas de ramais balanceadas modular de telefonia; 26 (vinte e seis) unidades de placas de ramais digitais de telefonia; 6 (seis) unidades de placas de ramal digital de telefonia, modelo NKM 20200; 3 (três) carregadores de celular; 140 (cento e quarenta) telefones celulares da marca Nav City, modelo NP 325 e 5 (cinco) aparelhos celulares da marca Samsung, modelo Rugby II – se encontrava no interior do imóvel localizado na Rua Santana do Araguaia, nº 69, casa 31, Parque São Lucas, nesta cidade e Comarca de São Paulo.

Autorizados pela diligência de natureza investigativa de crime de caráter de flagrante delito permanente e, também, pelo fato da porta da residência se encontrar aberta, os policiais adentraram referido imóvel, e se depararam com a carga proveniente de roubo, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 07/10), auto de entrega (fls. 20) e laudo pericial (fls. 110/120).

Pesquisas realizadas sobre a mercadoria apreendida resultaram positivas para produtos do crime anterior de roubo retro mencionado, conforme o RDOs 44/2014 e 46/2014, fls. 11/14.

Investigações policiais encetadas apuraram que o imóvel onde foram apreendidos os produtos roubados fora locado pelo proprietário José Antônio Garcia aos locatários solidários Regina Cristaldi Muza, Fernanda Fernandez El Khechen e Nader Ramez El Kechen, os dois últimos, também, como fiadores, conforme termo de depoimento de fls. 48/49 e cópia de contrato de locação de fls. 50/68.

Ouvido em interrogatório formal, perante a digna Autoridade Policial, o denunciado relatou comercializar acessórios para celulares e exercer a atividade comercial no endereço Rua Comendador Afonso Kerlakian, Galeria Unifree. Afirmou que alugou o imóvel, cenário da receptação, em julho de 2013, e o sublocou em outubro de 2013, para Jacirene de Jesus e Ronivan Porto, supostos funcionários de seu amigo Hamad Atwai, juntando, cópia do contrato de sublocação firmado, sem intermediação de imobiliária e sem firmas reconhecidas (fls. 80/83).

As investigações apuraram, que: (i) tanto Jacirene quanto Ronivan são lavradores (fls. 88/89 e 191/193) e não possuiriam renda para arcar com aluguel naquela localidade (utilizados à revelia como “laranjas”); (ii) que o denunciado exerce comércio de eletrônicos, como os que compunham a carga roubada, em notório ponto de venda de produtos ilegais; (iii) apresentou contrato de sublocação sem intermediação de pessoa jurídica e sem o reconhecimento de firmas e (iv) não há qualquer registro nos Sistemas sobre Hamad Atwai.

A denúncia foi recebida em 09 de setembro de 2020 (fls. 234/235). O réu foi devidamente citado (fls. 258). Resposta à acusação apresentada a fls. 262/268.

Afastada a possibilidade de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 276/277). Em razão da prevenção ao contágio do Covid-19, a audiência de instrução e julgamento foi designada na modalidade virtual (fls. 293)

Durante a fase de instrução, foram ouvidas quatro testemunhas de acusação. Ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, a representante do Ministério Público postulou a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Quanto à pena, manifestou-se pela exasperação na primeira fase e a imposição de regime inicial semiaberto.

A defesa, em memoriais, postulou a absolvição do réu, alegando falta de provas. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, a desclassificação para o crime de receptação culposa e, consequentemente, a celebração do acordo de não persecução penal/transação penal (fls. 332/338).

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não havendo arguições preliminares, passo a conhecer o mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática do crime de receptação dolosa qualificada pelo exercício de atividade comercial irregular.

Ao final da instrução criminal, é de rigor o reconhecimento da PROCEDÊNCIA da ação penal, apesar dos argumentos da nobre defesa.

Analisando atentamente o acervo probatório e considerando os veementes elementos

indiciários existentes nos autos, verifica-se que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, bem como o dolo do agente, restando suficientemente demonstrado que o acusado deveria saber a origem ilícita dos bens apreendidos.

A materialidade do crime restou amplamente comprovada através dos boletins de ocorrência (fls. 04/06, 11/12, 13/14 e 44), auto de exibição e apreensão (fls. 07/10), auto de entrega (fls. 20), laudo pericial (fls. 110/120), termo de depoimento do proprietário do imóvel onde estavam os objetos ilícitos (fls. 48/49), cópia de contrato de locação (fls. 50/68), cópia do contrato de sublocação apresentado pelo réu, sem intermediação de imobiliária e sem firmas reconhecidas (fls. 80/83), apurações no sentido de que os sublocatários são lavradores e foram utilizados como “laranjas” (fls. 88/89 e 191/193), bem como pela farta prova oral colhida em Juízo.

Pois bem.

A autoria e o dolo do agente também restaram satisfatoriamente provados, não sendo o caso de desclassificação.

Em que pese os argumentos aduzidos pela digna Defesa, torna-se impossível cogitar a absolvição, porquanto os elementos probatórios e as veementes circunstâncias indiciárias demonstram que a conduta do réu subsume-se à norma penal disposta no artigo 180, §1º e §2º, do Código Penal.

Vejamos:

Na fase policial, o réu NADER, em síntese, relatou comercializar acessórios para celulares e exercer a atividade comercial no endereço Rua Comendador Afonso Kerlakian, Galeria Unifree. Quanto ao imóvel cenário da receptação, afirmou que o alugou em julho de 2013 e o sublocou em outubro de 2013, para Jacirene de Jesus e Ronivan Porto, supostos funcionários de seu amigo Hamad Atwai, juntando, cópia do contrato de sublocação firmado, sem intermediação de imobiliária e sem firmas reconhecidas (termo de interrogatório a fls. 77/78 e contrato a fls. 80/83).

Em Juízo, o réu NADER alegou que a casa foi alugada em junho de 2013. Estavam construindo uma casa em Arujá. As crianças estavam na escola. Alugaram uma casa para seus filhos ficarem com ela durante a semana. Sua sogra é a Regina do contrato. Como não deu certo a mudança para Arujá, devido à distância, a comunidade árabe os ajudou e seu amigo Mohamed, para não pagar a multa, ofereceu esta casa. Ele mudou para a casa, salvo engano. Quem pagava o aluguel era o depoente, mas recebia o valor de Mohamed. O depoente pagou tudo da rescisão. Retirou da casa cama, geladeira, fogão, máquina de lavar, TV, roupa. O nome dele é Mohamad Atwai. Ele é do Líbano e atualmente está no Paraguai. Na época ele tinha um box na Galeria Pajé de eletrônicos. Nunca viu computador. O depoente trabalha no centro e hoje tem um escritório na Móoca. Na época dos fatos, tinha uma loja na Galeria Unifree. Não sabia que esta carga estava lá. Não podia sublocar. Foi tirar satisfação com ele, ele falou que iria resolver. Estava no Líbano na realidade. Em junho estava no Líbano, retornou no começo de julho e, em dois de agosto, voltou para o Líbano. O Mohamad lhe mandava em dinheiro e pagava o boleto.

Todavia, não merece qualquer credibilidade a versão exculpatória apresentada pelo réu no sentido de que não era o responsável pelo imóvel onde a carga roubada estava sendo ocultada.

A uma, porque o contrato de sublocação apresentado pelo réu a fls. 80/83, sem intermediação de imobiliária e sem firmas reconhecidas, carece de veracidade, uma vez que a investigação policial apurou que os supostos sublocatários, Jacirene e Romildo, são lavradores, moradores do Estado da Bahia, sem condições financeiras de alugar o imóvel em questão, de modo que foram usados, à revelia, como “laranjas” (vide fls. 88/89 e 191/193).

A duas, porque a carga roubada corresponde exatamente ao tipo de produto comercializado pelo réu em notório ponto de venda de produtos ilegais da cidade de São Paulo.

Ademais, é certo que a negativa restou completamente isolada diante das demais provas colacionadas aos autos, vez que a acusação foi amplamente comprovada pelos depoimentos das testemunhas arroladas.

A testemunha PEDRO LUIZ DA SILVA, em Juízo e sob o crivo do contraditório, informou

que trabalhou como porteiro para uma empresa de segurança. Trabalhava na portaria de um condomínio. Estava na portaria quando os investigadores chegaram. Deixou os investigadores entrarem, mas não sabe em qual casa eles foram. Foi para a delegacia para tentar reconhecer uma pessoa, mas não reconheceu. A polícia estourou a porta, segundo comentários de um funcionário. Ficava somente na portaria. Não viu caminhão entrando ou saindo. Trabalhava dia sim, dia não. Os vizinhos disseram que a tal casa não tinha movimento. Não se lembra da fisionomia do réu como morador do condomínio.

A testemunha JOSÉ ANTÔNIO GARCIA, proprietário do imóvel, em Juízo e sob o crivo do contraditório, informou que, naquela data, o porteiro ligou dizendo que a polícia estava lá no condomínio e queriam entrar em sua casa. Não lembra o nome do porteiro. Foi até o local e, em contato com a polícia, acompanhou a diligência. Eles estouraram a porta da cozinha e entraram. Eles mostraram pela janela diversos eletroeletrônicos. Algumas caixas, mas não sabe o que havia dentro. Na delegacia soube que era produto de carga ou furto, não se recorda. Entregou uma cópia do contrato de locação para o policial. O contrato não permitia sublocação, de forma alguma. Recebia o aluguel em dia. O Alex da imobiliária era amigo do depoente e, devido a este problema, o contrato foi rescindido. Após este problema, o locatário pagou todas as verbas de rescisão.

Os relatos acima confirmam a incursão policial que culminou na localização da carga roubada no imóvel em questão, sendo que o proprietário da residência confirmou que, no contrato de locação celebrado, não era permitida, em hipótese alguma, a sublocação, confirmando que esta foi realizada de maneira espúria, utilizando-se de "laranjas", em consonância com a investigação da Polícia Civil.

A corroborar, há os relatos dos policiais civis que participaram da ocorrência, os quais atestaram que a ação se originou de uma denúncia, informando que havia uma carga roubada no endereço em questão.

A testemunha RICARDO DE ANTÔNIO DE ARAÚJO, policial civil, em Juízo e sob o crivo do contraditório, informou que recebeu a informação de que havia uma carga na casa em questão. Entraram no condomínio e, pela janela da sala, foi possível ver a carga no interior. A porta da frente da casa estava aberta. Não lembra de ter quebrado porta no local. Uma pessoa que compareceu ao local, não lembra se o dono ou o rapaz da imobiliária, disse que a casa estava locada. Entrou na casa e não havia bens que demonstrassem que alguém morava lá.

A testemunha MARCUS RYAN DA SILVA, policial civil, em Juízo e sob o crivo do contraditório, informou que receberam a denúncia anônima da carga na casa. Foram recebidos pelo porteiro. Foram até a casa e foi possível ver a carga pela janela. Não recorda exatamente se também entrou na casa. Salvo engano, era uma carga de produtos eletroeletrônicos. Não teve contato com o réu. Acredita que havia ordem de serviço. Não podem sair da delegacia sem a ordem de serviço. Não recorda se a porta da cozinha estava aberta. Não recorda se havia bens de uso pessoal na casa. Não teve contato com o réu, presente na audiência.

Note-se que, em nenhum momento, demonstrou-se haver qualquer evidência de que as testemunhas depuseram com o intuito de prejudicar o réu, subsistindo a presunção de que eles prestaram depoimentos isentos e verdadeiros.

Quanto à palavra dos policiais civis, vale ressaltar que os nossos Tribunais já firmaram entendimento de que a palavra dos policiais é válida e merecedora de credibilidade, como qualquer outra testemunha, em especial se corroborada por outros elementos de prova.

Nesse sentido, confira-se: "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. POLICIAIS. TESTEMUNHO.

POSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, entendeu comprovada a autoria delitiva. 2. Induvidoso que a análise do pedido de absolvição implicaria incursão em matéria probatória, medida defesa em sede de recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7 desta Corte. 3. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos. 4. Agravo regimental

a que se nega provimento." (STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial Nº 338.041 - DF. Relator: Ministro Og Fernandes, data de julgamento: 03/09/2013, T6 - Sexta Turma).

Em outras palavras, a defesa não trouxe aos autos elementos que pudessem macular a palavra das testemunhas, até porque não seria crível que incriminariam gratuitamente o réu, sem nenhum motivo aparente.

Ainda, é de rigor ressaltar que, de acordo com o artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo que, no caso concreto, caberia ao réu produzir provas que desprestigiasssem a prova produzida pela acusação.

In casu, considerando as circunstâncias em que localizada a carga roubada, a completa ausência de documentação a lhe conferir idoneidade (recibo, nota fiscal, etc.), o fato de ser o denunciado responsável pelo imóvel onde se mantinha em depósito a carga roubada, com legítimo contrato de locação firmado com o proprietário, o exercício de atividade comercial do denunciado diretamente ligada à mercadoria roubada, resta claro que o réu sabia da origem dos bens e, mesmo assim, aceitou receptá-los em proveito próprio.

Em suma, o conjunto probatório reunido nos autos é suficientemente seguro para determinar a demonstração do dolo do réu na conduta de receptação em tela, ao contrário do que afirma a defesa.

Consigno que é irrelevante o fato de o réu ter viajado para fora do país quando do roubo da carga, pois, nesta ação penal, o que se discute é o crime de receptação.

Os documentos de fls. 339/346 demonstram que o réu não estava no Brasil entre 07 de junho e 25 de junho de 2014.

O roubo foi cometido em 24 de junho de 2014 e o réu praticou o crime de receptação entre o dia de sua chegada ao país (25 de junho de 2014, um dia após o roubo) até o dia da apreensão, em 07 de julho de 2014, na qualidade de responsável pelo imóvel onde a carga roubada foi localizada.

Por fim, não há dúvidas a respeito da qualificadora, uma vez que restou devidamente comprovado nos autos que o acusado recebeu e ocultou os produtos em exercício de atividade comercial irregular, uma vez que confirmou exercer a atividade comercial no endereço Rua Comendador Afonso Kerlakian, Galeria Unifree.

Desta feita, apesar dos argumentos da defesa, a condenação do réu como incurso no artigo 180, §1º e §2º, do Código Penal, é medida que se impõe.

Passo à dosagem das penas.

Na primeira fase de aplicação da pena, verifico que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, em razão da quantidade de produtos receptados e do valor total dos bens, que totaliza R\$ 487.560,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil e quinhentos e sessenta reais).

Assim, fixo a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal em 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e atenuantes a serem apreciadas. Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas.

Diante da ausência de elementos de prova no tocante à situação financeira do réu, a pena de multa deve ser fixada no valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu NADER RAMEZ EL KHECHEN (R.G. 55.939.837 SSP/SP), qualificado nos autos, à pena 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA, no mínimo legal, como incurso no artigo 180, §1º e §2º, do Código Penal.

Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, reputo insuficiente à reprimenda da conduta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do sursis penal.

De outro lado, diante da primariedade, natureza do delito e quantidade da pena, o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade será o ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, "c", do Código Penal.

Considerando que permaneceu solto durante a instrução criminal e ainda ausentes os

requisitos autorizadores da prisão preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Oportunamente, expeça-se o necessário.
Custas na forma da Lei.
P.R.I.C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA